

بشأن التكليف بالعمل

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

أولاً : من جانب العامل :

يجب أن يكون أي تكليف للعامل بأداء عمل إضافي أو عمل يخرج عن نطاق عمله المعتاد صادرًا بموجب خطاب أو قرار مكتوب، أو أي طريقة تحفظ حق العامل مستقبلاً ، وذلك ضماناً لحفظ حقوق العامل وتمكينه من الاستناد إليه عند حدوث أي نزاع قضائي أو مطالبة نظامية نظراً لكون عبء الاثبات يقع على العامل

ثانياً: الحالات التي يجوز فيها عدم التقيد بساعات العمل المعتادة

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد (98) و(101) والفقرة (1) من المادة (104) من نظام العمل، وذلك في الحالات الآتية:

1. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، على ألا يتجاوز عدد الأيام التي يعمل فيها العمال وفق هذا الاستثناء ثلاثين يوماً في السنة.
2. إذا كان العمل يهدف إلى منع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نتج عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3. إذا كان التشغيل لمواجهة ضغط عمل غير عادي.



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

4. في الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى، وكذلك الأعمال الموسمية التي يصدر بتحديدّها قرار من الوزير.
5. كل الحالات أعلاه لا تتطلب موافقة العامل عند تكليفه بالعمل الإضافي خلالها.

ثالثاً : الضوابط العامة

في جميع الأحوال المشار إليها أعلاه:

- ١- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.
- ٢- ولا على ستين ساعة في الأسبوع
- ٣- أو ان تزيد عن ٧٢٠ ساعة في السنة ، ويجوز تجاوزها بموافقة العامل كتابيا

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

رابعاً كيفية احتساب معادلة العمل الاضافي : يكون تعويض العمل الاضافي بمقابل مالي وهو مايساوي (الساعة الاضافية بساعة ونصف تكون الساعة الاولى على اجمالي الاجر + نصف ساعة على الاجر الاساسي) او يتفق صاحب العمل مع العامل كتابياً على تعويضه بإجازة تعويضية لا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافي.

خامساً معادلة العمل الاضافي :

احتساب تعويض يوم عمل إضافي كامل (8 ساعات)

البيانات :

- الأجر الإجمالي: 2,500 ريال
- الأجر الأساسي: 1,875 ريال
- عدد أيام الشهر المعتمد: 30 يوم
- عدد ساعات العمل اليومية: 8 ساعات

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

أولاً: احتساب أجر الساعة

أجر اليوم من الإجمالي :

$$2500 \div 30 = 83.33 \text{ ريال}$$

أجر اليوم من الأساسي :

$$1875 \div 30 = 62.50 \text{ ريال}$$

ثانياً: احتساب قيمة الساعات الإضافية

قيمة الساعة الإضافية = أجر الساعة من الإجمالي + نصف أجر الساعة من الأساسي

هو اجر اليوم الاجمالي 83,33

$$62.50 \div 2 = 31.25 \text{ هو اجر النصف الاساسي}$$

$$114 = \text{هو التعويض عن اليوم كاملاً}$$

$$114.56 \text{ ريال تقريباً} = \text{تعويض يوم كامل إضافي}$$

وذلك بالإضافة إلى أجره المعتاد عن اليوم (المحتسب ضمن راتبه الشهري).

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



مثال (٢)

البيانات :

- الأجر الإجمالي: 6,000 ريال
- الأجر الأساسي: 4,500 ريال

أجر اليوم من الإجمالي :

$$6000 \div 30 = 200 \text{ ريال}$$

أجر اليوم من الأساسي:

$$4500 \div 30 = 150 \text{ ريال}$$

نصف أجر اليوم من الأساسي

$$150 \div 2 = 75 \text{ ريال}$$

التعويض عن يوم كامل إضافي

$$200 + 75 = 275 \text{ ريال}$$

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية

